

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 간이공사 시행 부적정

관 련 부 서 □□본부

조 치 부 서 ☆부

내 용

1. 업무 개요

간이공사가 필요한 □□본부 각 부서는 간이공사의 설계, 계약, 시공감독, 준공, 대금지급 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

지출의 원인이 되는 구매·공사·용역 등의 계약이 필요한 경우 계약담당자는 계약방법 및 낙찰자 결정 등을 위해 「계약규정시행세칙」 제8조(추정가격의 산정)에 따라 추정가격을 산출해야 한다.

이에 따라 산출한 추정가격이 공사의 경우 2천만 원 미만일 때 「공사관리 규정」 제88조(적용범위)에 따라 수요부서 직접 집행이 가능하고, 용역은 「계약규정 시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따라 추정가격이 1천만 원 이하일 때 수요부서에서 직접 계약업무를 집행할 수 있다. 위 추정가격 범위를 벗어나는 경우는 수요부서에서 계약담당부서로 계약의 체결을 요청해야 한다.

「공사관리규정」 제88조(적용범위) 이 절은 추정가격 2,000만 원 미만의 소규모공사(이하 “간이공사”라 한다)에 적용한다. 단, 반출수리공사는 제외한다.

「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행) 추정가격 1천만 원 이하로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약담당부서로 요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 이를 집행할 수 있다. 이 경우 제80조의 규정에 의한 검사는 제3자가 하여야 하며, 검사 증빙서류를 첨부하여 일정기간 보관하여야 한다.

1. 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI) 구매
2. 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매
3. 용역

3. 감사결과 확인된 문제

□□본부 간이공사 계약 현황을 점검한 결과, 추정가격이 1천만 원을 초과한 용역인데도 불구하고 간이공사로 계약 업무를 시행한 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] 용역계약을 간이공사로 시행한 내역

계약번호	계약명	계약일자	계약금액(원)	부서	담당
*****	■■■■호기 내진소화수 계통 신설 관련 GRP 지반탐사 검사	2024. 9.23.	19,295,939	1발전소 △부	A

[표 1]의 계약은 ■■■■호기 내진소화수계통 신설 공사를 위한 터파기 작업 전 지반탐사를 위한 용역으로 추정가격이 18,339,116원으로 산출되었다. 따라서 추정가격이 1천만 원을 초과함에 따라 「계약규정시행세칙」 제120조에 따른 수요부서 직접 집행 대상은 아니며, 더군다나 역무가 지반탐사로 간이공사 대상도 아니다.

따라서, 담당자는 필요한 역무가 공사도 아닌 용역이고, 추정가격이 1천만 원을 초과하였으므로 계약담당부서로 용역 계약을 요청했어야 했다.

담당자는 당시 ‘■■■■호기 내진소화수 펌프 신설 및 옥내소화전 설치 공사’를 담당하면서 예상하지 못했던 터파기 작업이 필요한 상황이 발행하여, 지하매설

물을 파악하기 위해 지반탐상 업무를 수행해야 했는데, 지반탐사도 공사의 일환으로 판단한 상태에서 추정가격이 2천만 원 이하로 산출되어 간이공사로 업무를 추진하였다고 한다.

그렇지만, 지반탐사는 공사가 아닌 용역이며, 담당자 본인이 작성한 구매오더에서도 용역이라는 명칭을 사용하였으므로, 간이공사가 아닌 용역계약으로 업무를 수행하는 것이 올바른 업무처리 방법이다.

관련자 의견 ■■■호기 내진 소화수계통 신설 공사를 담당하면서 계속운전 승인을 위하여, 공사의 조속한 조치가 필요한 상황에서 간이공사 및 수요부서 직접집행에 대한 관련 규정을 세세히 파악하지 못해 업무를 미흡하게 처리하였다고 인정하면서 앞으로는 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 기준을 숙지하고 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□본부장은 산출된 추정가격이 수요부서 직접 집행이 불가능한 용역인데도 불구하고 간이공사로 용역계약 업무를 직접 집행한 아래 직원에 대해 관련 업무를 철저히 수행할 수 있도록 「인사관리 규정」 제105조에 따라 ‘주의’조치 하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

□□본부 제1발전소 △부 주임 A